

עני משפט
נר מצוה

סה:

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

מסורת הש"ס

א) [לעיל סא: תמורה ו,א].
ב) [לעיל סב:א, א] [לעיל סב:
וש"נ, ד] רש"ל מוחק זה,
ה) [נ"ל כרבא, ו] פ"י הא
דרב פפא, ו) [הא מן
במתני' הלוהו כ"ל,ג],
ח) [נ"ל במעכשיו, ט] כ"ל
לנבי מלוה,



הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה לא וכו'
ו"ל דלמאי דמוקי לה
דא"ל קני מעכשיו א"ש:



הגהות הגר"א

[א] תוס' סד"ה והלכתא,
אך פירש כ"ו. נ"ב
שפ"י בעין טרשא דר"פ
בתשרי כשער של יוסן
ופרין ממתני' ומשני
דכאן לא קן אלא כמו
שזיה השער אז ושמא
לא יתייקר אז ודקאמר
אם מעכשיו כ"ו. ודעת
הרמב"ם ורמב"ן כדעת
ה"רף וע"י במלחמות וע'
הגר"א ד"ה אפילו:

והלכתא ברב חמא. אור"ת להלכתא נמי כר"נ בטרשא מדקאמר לקמן (דף סה.) לית הלכתא בטרשא^א דפפונאי מכלל דזהנך הוי הלכתא והא דנקט הכא הלכתא כרב חמא לא אתא לאשמועינן אלא לאפוקי דרב פפא והיינו טעמא דר"נ לא שרי אלא בדלא קץ אבל רב פפא ורב חמא איירו אפילו בקץ או כשהשער קצוב דהוי קצץ ורב פפא אשינויא דרב נחמן קאי דשאני הכא דקץ לה ולא גרסי' במילתא דרב פפא טרשא ידיד ודאי שרי דמשמע לישגא דודאי דיותר שרי מדרב נחמן אלא גרסינן טרשא ידיד שרי ואי גרס ליה איכא למימר דלסברא דרב פפא דלא אזיל בתר לוקח שרי טפי אבל לפי האמת דרב נחמן שריא ודרב פפא אסור וכן פסק רב האי גאון בשער מ"ז להלכתא בטרשא דרב נחמן [א] אך פירש טרשא דר"נ בע"א ממנה שאנו מפרשים:

רב הונא אמר מוכר אוכב פירות בו'. ולא רנו לפרש לוקח אוכל

פירות וכדאמר ליה ארעא קנויה לך מעכשיו וחזי ליהוי הלוואה גבך כדבסמוך דלמתני' קיימי דקמני מעות וטול את שלך ומשמע להו וטול את שלך זכי את שלך וקמי מקחק דע"י הצאת מעות קני מעתה או למפרע ולא משמע להו טול את שלך שכבר קנית אלא שבמורת משכון נאשר צידו: **לא תמכרם אלא** ב' בדמים חללא אסור. מה שפירש בקונטרס פסק לו דמים מועטין להוסיף על מעות הללו להעמיד צידו אם צא למוכרה משום דלאו אורחא דמילתא הוא שימחול לו לגמרי בדמי הלוואה דלמה יעשה כן דטוב לו שתהא במורת משכון שיפדה ממי שירצה ובחסם פירש כן בדלאו תוספת דמים פוסק עמו להלמיתה צידו אם צא למוכרה דכשידמוק אותו מלוה ממעותיו ע"כ יהא זקוק לפדותה או למוכרה וא"ת אמאי אסרינן הכא והא מנן^א לקמן (ד' סה.) הלוהו על שדהו וא"ל אם אי אתה נותן לי מכאן ועד ג' שנים הרי היא שלי הרי היא שלו ומסתמא איירי בלוקח בפחות משהיו וכן משמע בגמרא (לקמן סו.) דקאמר לאחר מתן מעות לא קנה אלא כנגד מעותיו וי"ל דלמאי דמוקי לה^ב (ה) מעכשיו א"ש דלא הויא הלוואה ואפילו למאן דמוקי לה בלא מעכשיו מ"מ התם הלוה היה יכול למכור מן השדה לאחר כנגד המלוה וליקח לעצמו המותר וכשהוא מניח לו כולה אינו עושה משום רצית אלא מילתא בעלמא הוא דעבד^ט (מלוה לגביה) שמחל לו בחנם:

לכשיהיו ב' מעות החוזרים ב' אסור. דלא כרבי יהודה ולא דמי למשכנתא בלא נכיימא (לקמן ד' סו:) דהכא אם לא יפדה אין זה מלוה אלא מכר אבל משכנתא יכולים לעולם לפדות או הוא או יורשיו אבל כאן נהי דהוא יכול לפדות יורשיו אין יכולין לפדות:

פטומי

אחד הוא דהוה ברצית: **מכר לו צית**. ונתן לו כל דמיו: **ואמר** לו. מוכר ע"מ כן אני מוכר לך שכשיהיו לי מעות החוזרים לך. הלוקח אמר לו מאלייו כן: **מוכר**. ולקמיה מפרש טעמא: **מאן סנא**. אחסור קאי: ה"ג **דאמר** ליה **מדעתו**. אם ארצה אחזירם ולא שתבצעני צדין הלכך מותר דאי נמי חזר וקיבל מעותיו עד עכשיו שלו היתה וחזר ומוכרה לו אבל רישא שע"כ צריך להחזיר מעיקרא לאו מכר הוא: **שלא באחריות**. שרר יטרפנה בעל חוב שלי לא אחזיר לך כלום וכגון דפריש ליה הכי בדיא בשטרא דאי מסתמא הא מוקמינא (לעיל ד' טו:)^ט כשמואל דאמר אחריות טעות סופר: **מגבינא שופרא שחא ופירי**. מעידית שנכסי אפרע לך אף את השבח שתצניח והפירות שיטרפו ממך:

פטומי

והלכתא ברב חמא והלכתא^א כרבי אלעזר והלכתא כרבי ינאי דאמר^ב מה לי הן ומה לי דמיהן: **בתנאי** "מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים ואמר לו אימתי שתוצה הבא מעות וטול את שלך אסור בהלוהו על שדהו ואמר לו אם אי אתה נותן לי מבאן ועד שלש שנים הרי היא שלי הרי היא שלו וכך היה ביתום בן זוגין עושה ע"פ חכמים: **גב' מי** אוכל פירות רב הונא אמר מוכר אוכל פירות רב ענן אמר משלשין את הפירות ולא פליגי הא דאמר לבי מיייתת קני הא דאמר לבי מיייתת קני מעכשיו תני רב ספרא ברבית דבי רבי חייא פעמים ששניהם מותרין פעמים ששניהם אסורין ופעמים שהמוכר מותר ולוקח אסור ופעמים שהלוקח מותר ומוכר אסור עני רבא בתריה פעמים ששניהם מותרין דאמר ליה קני כשיעור זוזך פעמים ששניהם אסורין דא"ל לבי מיייתת קני מעכשיו פעמים מוכר מותר ולוקח אסור דאמר ליה לבי מיייתת קני מעכשיו מותר ומוכר אסור דאמר ליה קני מעכשיו וחזאי ליהוו הלוואה גבך מאן תנא שניהם אסורין אמר רב הונא בריה דרב יהושע דלא כרבי יהודה דאי רבי יהודה הא אמר^ג צד אחד ברבית מותר: מותר: ימשכן לו בית משכן לו שדה ואמר לו לבשתרצה למוכרם לא תמכרם אלא לי בדמים הללו אסור בשוייהן מותר מאן תנא בדמים הללו אסור אמר רב הונא בריה דרב יהושע דלא כרבי יהודה דאי רבי יהודה האמר צד אחד ברבית מותר: המכר לו בית מכר לו שדה ואמר לו לכשיהיו לי מעות החוזרים לי אסור לכשיהיו לך מעות אחזירם לך מותר: מאן תנא אמר רב הונא בריה דרב יהושע דלא כרבי יהודה דאי רבי יהודה האמר צד אחד בריבית מותר מאי שנא רישא וכו"ש סיפא אמר רבא^ד (רישא דלא א"ל מדעתיה)^ה סיפא דא"ל מדעתיה: ההוא גברא דובין ליה ארעא לחבריה שלא באחריות חזייה דהוה קא עציב אמר ליה אמאי עציבת אי טרפו לה מינך מגבינא לך שופרא שבחא ופירי אמר אמימר פטומי

והלכא כר' אלעזר. דרצית קלוזה יולאה צדיינין: **בתנאי** ה"ג במתני' מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים ואמר לו אימתי שתוצה הבא מוסר המעוט שעליך וטול שדה שלך: **אסור**. לעשות כן. דוקא דאמר ליה לבי מיייתת מותר המעות קנה מעכשיו לפיכך אסור לעשות כן שאם יאכל מוכר

פירות בתוך כך לכשיצא זה המעות נמלא שהשדה קנויה לו מיום המכר וזה אכל הפירות בשכר המתנת מעותיו ואם יאכל לוקח פירות מעכשיו שמא לא יצא מותר המעות ויחזיר לו זה מה שקיבל ונמלא שלא היתה שדה קנויה לו דהא לבי מיייתת קני מעכשיו אמר ליה והא לא אייתי ומעות הראשונות כמלוה בעלמא היו אלל מוכר וזה אכל פירות בשכר: **גב' מי** אוכל פירות. מכר וקבל מקצת מי אוכל פירות בתוך כך: **מוכר אוכל פירות**. לקמיה מוקי לה שפיר כדמפרש ולא פליגי כו'. **משלשין**. מפקדין אותו ציד שליש אם יגמור מקחו יתנם ללוקח ואם לא יחזיר המוכר מה שקיבל וטול פירותיו: **הא דאמר ליה לבי מייסית** קני. מוכר אוכל פירות שאין השדה קנויה לו אלא מכאן ולהבא ועד השתא ידידה אכל: **הא דאמר לבי מייסית קני מעכשיו**. אין זה אלא תנאי שאם יקיים תנאו יהא השדה קנוי לו מן היום ואם קיים תנאו נמלא שאכל המוכר פירות של לוקח עד עכשיו בשכר המתנת מעותיו: **תני רב ספרא**. ולא היה מפורש במשנה ממי שניהן מותרין וממי אסורין ופ"י רבא מסברא: **קני מהשפא כשיעור זוזך**. והשאר לבי מיייתת קני. זה אוכל פירות קרקע המגיע לדמים שנתן והמוכר אוכל השאר: **לבי מייסית קני**. הכל מעכשיו שניהם אסורין כדפרישית לעיל: **לבי מייסית קני**. עד דמייית שדה של מוכר הוא: **קני מעכשיו וחזוי ליהוו הלוואה** גבך. כיון דאקמייה מעכשיו הרי היא של לוקח ואם יאכל מוכר פירות בשכר המתנת מעות יאכלם: **אד אחד**. דלמא אחי לידי רצית דלמא לא אחי כיצד אם מוכר אוכלם ולא גמר לוקח מקחו אין כאן רצית גמר יש כאן רצית הלכך דלא כרבי יהודה. אבל סיפא קמני מוכר מותר ולוקח אסור לוקח מותר מוכר אסור אפי' רבי יהודה מודה דהתם ודאי איכא רצית דכי אמר ליה לבי מיייתת קני אין לו עכשיו בה כלום ואפילו גמר הלכך פירי דהשתא רצית הן אכלו

והיכא דאמר ליה קני מעכשיו וחזי ניהוו הלוואה גבך הרי קנויה לו מעכשיו ואם יאכל מוכר פירות הרי הוא רצית: **משכן לו צית**. צרייתא היא: **בדמים הללו**. פסק לו דמים מועטים להוסיף לו על מעות הלוואה להלמיתה לו אם צא למוכרה: **אד אחד**. האי נמי דלמא לא אחי לידי רצית דלא ירצה למוכרה לעולם ולרבי יהודה אם ירצה למוכרה מותר לזה לקבלה בדמים שפסק דמתחילת התנאי אד מוכר ע"מ כן אני מוכר לך שכשיהיו לי מעות החוזרים לי וטול לבי מיייתת קני מעות חוזרים לך. הלוקח אמר לו מאלייו כן: **מוכר**. ולקמיה מפרש טעמא: **מאן סנא**. אחסור קאי: ה"ג **דאמר** ליה **מדעתו**. אם ארצה אחזירם ולא שתבצעני צדין הלכך מותר דאי נמי חזר וקיבל מעותיו עד עכשיו שלו היתה וחזר ומוכרה לו אבל רישא שע"כ צריך להחזיר מעיקרא לאו מכר הוא: **שלא באחריות**. שרר יטרפנה בעל חוב שלי לא אחזיר לך כלום וכגון דפריש ליה הכי בדיא בשטרא דאי מסתמא הא מוקמינא (לעיל ד' טו:)^ט כשמואל דאמר אחריות טעות סופר: **מגבינא שופרא שחא ופירי**. מעידית שנכסי אפרע לך אף את השבח שתצניח והפירות שיטרפו ממך:

פטומי

בו א מיי פ"ו מהלכות מלוה ולוה הלכה ו וע"ש טוש"ע י"ד ס" קעד סעיף ד:
בו ב מיי שם הלכה ד וע"י בהשגות ובמגיד משנה סמג שם טוש"ע י"ד ס" קעד סעיף ד:
בוה ג מיי שם הלכה ו סמג שם טוש"ע י"ד ס" קעד סעיף ד:
בוה ד מיי שם טוש"ע שם סעיף ו:
גא ו מיי שם טוש"ע שם סעיף א בהג"ה:
גב ז מיי פ"ו שם הל' ז וע"י בהשגות ובמ"מ סמג שם טוש"ע י"ד ס" קעד סעיף ד:
גה ח מיי שם פ"ו הל' ה ופ"י"א מהל' ממכה ה' יא סמג שם טוש"ע י"ד שם טוש"ע ח"מ ס" ח סעיף ו:
גד ט מיי פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ה ופ"י"א מהל' ממכה הל' יא סמג שם טוש"ע י"ד שם טוש"ע ח"מ שם סעיף ז:

גד ט מיי פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ה ופ"י"א מהל' ממכה הל' יא סמג שם טוש"ע י"ד שם טוש"ע ח"מ שם סעיף ז: